

Договор-оферта на оказание услуг

Настоящее предложение является публичной офертой, адресованной любому лицу, заинтересованному в получении услуг, предоставляемых Исполнителем с помощью платформы Harmex (далее – «**Платформа**»), расположенной по адресу: www.harmex.ru заключить договор (далее - «**Договор**») между исполнителем Платформы Индивидуальный предприниматель Баль Елена Юрьевна (ИНН: 561902580610, ОГРНИП: 323565800081215) (далее – «**Исполнитель**»), на указанных ниже условиях.

Безусловным принятием (акцептом) условий настоящего Договора считается регистрация на веб-сайте www.harmex.ru и любые последующие действия по использованию Платформы. Акцепт настоящего Договора на иных условиях, отличных от тех, что указаны в настоящем Договоре, либо акцепт под условием, не допускается.

Лицо, прошедшее процедуру регистрации на Платформе, именуется в дальнейшем «**Пользователь**», Исполнитель и Пользователь совместно именуются «**Стороны**», а каждый из них отдельно – «**Сторона**».

1. Термины и определения

- 1.1. Платформа Harmex является автоматизированным онлайн-сервисом для владельцев магазинов, менеджеров, производителей, онлайн-школ и сервисных компаний, предоставляющим инструменты для повышения рейтинга карточек на маркетплейсах и интернет-магазинах. Основным инструментом Платформы Harmex являются цифровые личности, которые регулярно проводят поведенческую активность на маркетплейсах, интернет-магазинах и умеют находить товары, изучать карточки, добавлять в корзину, заказывать, оплачивать, оставлять отзывы и вопросы.
- 1.2. Цифровые личности – это аудитория, созданная с помощью искусственного интеллекта, и используемая для управления репутацией на маркетплейсах и интернет-магазинах.
- 1.3. Персональный кошелек – раздел личного кабинета Пользователя на Платформе, с помощью которого Пользователь оплачивает услуги Исполнителя. Баланс Персонального кошелька Пользователь пополняет способами, доступными на Платформе.

2. Предмет Договора

- 2.1. Исполнитель оказывает Пользователю услуги по продвижению репутации на маркетплейсах и интернет-магазинах, выбранных Пользователем, с помощью каталога Платформы и Цифровых личностей, а Пользователь оплачивает услугу с помощью своего Персонального кошелька. Объем, включая количество привлекаемых Цифровых личностей, заказов, отзывов, реакций, а также стоимость услуг указывается на Платформе в разделе Каталог и доступны Пользователю для выбора и оплаты в Личном кабинете.
- 2.2. Пользователь, оплачивая услугу, соглашается, что в случае принятия решения Пользователем отказаться от услуги, Исполнитель вправе вернуть денежные средства на баланс Персонального кошелька Пользователя за вычетом расходов, потраченных на развертывание и обеспечение соответствующей инфраструктуры на соответствующий срок до 14 дней с момента получения денежных средств в качестве возврата отмененного заказа на маркетплейсе.
- 2.3. Пользователь может осуществлять оплату услуг как с помощью дебетовой или кредитной карты физического лица, так и с помощью корпоративной карты юридического лица или индивидуального предпринимателя, а так же переводить на расчетный счет Исполнителя при выставленном счете.

2.4. Срок действия настоящей оферты: бессрочно, если в настоящую публичную оферту не внесены изменения или не Исполнителем не размещена новая оферта на Платформе. В случае внесения изменений в настоящую оферту или принятия новой оферты такие изменения или новая оферта вступают в силу с даты размещения на Платформе.

Пользователь обязан самостоятельно отслеживать такие изменения и обязан ознакомиться с такими изменениями или новой офертой. Пользователь выражает свое согласие и акцепт таких изменений или новой оферты путем продолжения пользования Платформой и оплаты услуг, начиная с даты размещения таких изменений или новой оферты на Платформе.

3. Качество оказания услуги

3.1. Исполнитель гарантирует, что услуга будет оказана в том виде, в котором она будет описана при ее покупке и последующей активации.

3.2. Исполнитель не несет ответственности за то, что в результате оказания услуг могут быть технические сбои в работе сторонних площадок, так как данные результаты зависят, в том числе от действий самого Пользователя, его информации по заказу и иных факторов, на которые Исполнитель не влияет.

4. Регистрация и авторизация на сайте

4.1. Для использования функций Платформы Пользователь регистрируется, создавая личный кабинет, где может пополнять баланс, просматривать историю операций и заказов, связываться с поддержкой и изменять личные данные. При регистрации Пользователь указывает свои персональные данные и обязуется предоставить достоверную информацию. Данные обрабатываются Исполнителем в соответствии с политикой конфиденциальности.

4.2. Регистрация на сайте означает полный и безоговорочный акцепт настоящей публичной оферты.

5. Партнерская программа

5.1. Каждый Пользователь может участвовать в партнерской программе Исполнителя.

5.2. Пользователь участвует в партнерской программе с помощью соответствующего уникального кода, доступного в личном кабинете Пользователя.

5.3. Вознаграждение пользователя указано в меню Финансы за каждого нового пользователя, использовавшего уникальный код или уникальную реферальную ссылку Пользователя при регистрации и последующей оплате услуг, при условии активации оплаченных услуг.

6. Интеллектуальная собственность и ограничения при использовании Платформы

6.1. Используя материалы Исполнителя, а также используя Платформу, Пользователь признает и соглашается с тем, что все содержимое Платформы, алгоритмы, дизайн, логотипы, контент и структура содержимого Платформы защищены авторским правом, правом на товарный знак и другими правами на результаты интеллектуальной деятельности и что указанные права являются действительными и охраняются во всех формах, на всех носителях и в отношении всех технологий, как существующих в настоящее время, так и разработанных или созданных впоследствии. Никакие права на любое содержимое материалов и Платформы, принадлежащих Исполнителю, включая, помимо прочего, аудиовизуальные произведения, текстовые и графические материалы, программы для ЭВМ, товарные знаки не переходят к Пользователю в результате пользования материалами и Платформой и заключения Договора.

6.2. Пользователю запрещается копировать, модифицировать, изменять, удалять, дополнять, публиковать, передавать какую-либо информацию, полученную на Платформе, кроме случаев, когда такая функция прямо предусмотрена на Платформе.

6.3. Пользователю запрещается:

- 6.3.1. копировать либо иным способом использовать программную часть Платформы, а также ее дизайн.
- 6.3.2. использовать персональные данные третьих лиц на Платформе, без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные данные, адреса электронной почты.
- 6.3.3. изменять каким бы то ни было способом программную часть Платформы, совершать действия, направленные на изменение функционирования и работоспособности Платформы.
- 6.3.4. использовать Платформу для увеличения активности контента, нарушающего исключительные права третьих лиц.

7. Права и обязанности Сторон

- 7.1. Исполнитель имеет право:
 - 7.1.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке время от времени вносить изменения в настоящий Договор. Текст измененного Договора будет доступен на сайте Платформы. Пользователь обязан самостоятельно проверять условия таких изменений. При совершении действий по использованию Платформы после внесения изменений в Договор и их опубликования на сайте Платформы, Пользователь подтверждает согласие с такими изменениями Договора.
 - 7.1.2. Отказать Пользователю в оказании услуг, в том числе путем блокировки, если Исполнитель посчитает, что Пользователь нарушает, намеревается нарушить или допускает нарушение законодательства РФ в любой его части, в том числе посягает на права и законные интересы других лиц.
 - 7.1.3. Пользователь обязуется:
 - 7.1.3.1. соблюдать условия настоящего Договора, с вносимыми время от времени изменениями, а в случае несогласия с такими изменениями прекратить использование Платформы.
 - 7.1.3.2. соблюдать законодательство РФ или иной применимой юрисдикции при использовании Платформы.

8. Ограничение ответственности

- 8.1. Исполнитель не несет ответственности за сбои в работе, вызванные третьими лицами (сбои интернета, технические проблемы на стороне платформ, интегрированных с Платформой), а также за действия любых иных третьих лиц.
- 8.2. Исполнитель не несет ответственности в случае блокировки аккаунта, канала, удаления постов и иных ограничений, применяемых администрацией маркетплейсов и интернет-магазинов.
- 8.3. Пользователь подтверждает, что будет использовать Платформу только для тех магазинов, владельцем которых он является, или им получено согласие в письменном виде от владельца магазина для оказания услуг с помощью Платформы в отношении такого канала.

9. Применимое право и разрешение споров

- 9.1. Настоящие Договор и отношения, возникающие между Сторонами, регулируются законодательством Российской Федерации.
- 9.2. Все возможные споры, вытекающие из отношений, регулируемых настоящим Договором, разрешаются в досудебном порядке.
- 9.3. В случае, если разрешить спор и разногласия не удалось, Сторона имеет право направить спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
- 9.4. Услуги, оказываемые Исполнителем с помощью Платформы, предназначены для юридических и физических лиц для целей, не связанных с личными, семейными, домашними и иными нуждами. Использование Платформы не регулируется законом Российской Федерации

от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». Физические лица, пользующиеся Платформой, не являются потребителями, как это определено вышеуказанным законом.

10. Интеграция с третьими лицами

10.1. Исполнитель может интегрировать работу Платформы с сервисами третьих лиц, но не несет ответственности за их сбои в работе или нарушения.

10.2. Пользователь обязуется соблюдать правила использования сторонних сервисов, которые используются для интеграции.

11. Уведомления и рассылки

11.1. Пользователи дают согласие на получение уведомлений и информационных сообщений от Исполнителя как на Платформе, так и используя контактные данные Пользователя, указанные при регистрации на Платформе.

11.2. Пользователи имеют право отказаться от получения уведомлений и информационных сообщений от Исполнителя, за исключением критически важных уведомлений.

11.3. Стороны признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направленных Исполнителем в адрес Пользователя на указанные им при регистрации учетной записи телефонный номер, и адрес электронной почты, а также через Личный кабинет. Такие уведомления и сообщения приравниваются к сообщениям и уведомлениям, исполненным в простой письменной форме.

11.4. Пользователь может связаться с Исполнителем в форме обратной связи, чат-боте поддержки или с помощью адреса электронной почты Исполнителя, указанного на Платформе.

12. Ответственность за нарушение правил

12.1. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке принять решение о временной или постоянной блокировке Пользователя за нарушение настоящего Договора, а также иных правил пользования Платформой, доступных на Платформе, а также за нарушение законодательства РФ или иного применимого законодательства.

12.2. Исполнитель имеет право на взыскание любых убытков с Пользователя или иных лиц, совершающих по отношению к Платформе и/или Исполнителю или аффилированным с Исполнителем лицам действия или бездействие, нарушающие права и охраняемые законом интересы Исполнителя или таких аффилированных лиц, включая упущенную в результате таких действий или бездействия выгоду.

12.3. Исполнитель оставляет за собой право, при грубом нарушении со стороны Пользователя, использовать предоставленные Пользователем контактные данные и иную информацию, в том числе платежную, для принятия к Пользователю судебных, административных, уголовно-процессуальных и иных мер для защиты своих законных прав и интересов.